

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 257/2532	บริษัทไทยชนรีออค จำกัด	โจทก์
	กรมสรรพากร กับพวก	จำเลย
	นายบัญญัติ สุวรรณกุล ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายวิทย์ ดันคมกุล ที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายเสวก วัฒนวิจารณ์ ที่ 4	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายพิสัย ลิ้มศิริวงศ์ ที่ 5 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีอีกต่อไปจึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 105)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งประเมินภาษีของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 และ 3 กับให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 และ 6

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ฎีกา (อันดับ 94)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 102)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ถอนฎีกาได้จำหน่ายคดีออกเสีย
จากสารบบความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่ส่วน

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ถอนฎีกาได้จำหน่ายคดีออกเสีย
จากสารบบความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่ส่วน

(ปิ่นทิพย์ สุจิตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ